

1501795-18.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... pela polícia quando era menor, por tráfico; entrou na residência e falava com as vítimas; levou o Fiesta até Cajamar; recebeu apenas o celular da vítima; entrou na residência para deixar a vítima mais calmas.

Severino negou a autoria. Relata que emprestou seu veículo para uma pessoa de nome Ronaldo, não sabendo informar o local onde mora; Ronaldo disse que iria no motel com uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501795-18.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501795-18.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LUIZ e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LUIZ e SEVERINO RODRIGUE DOS SANTOS JUNIOR foram processados como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, por duas vezes em concurso formal, porque em 13/7/2022, por volta da 22h58, na Rua Eugênio Dini, 11, bairro Moinho, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes às vítimas Denis Marcelo Coelho e Andrea Letícia Duarte Coelho.

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 119, em 25/7/2022.

Resposta à acusação juntada às fls. 134/139 por Gustavo, requerendo a aplicação do art. 29, § 1º, do CP, ante sua participação de menor importância. Severino, às fls. 199/208, reservou-se o direito de manifestação oportuna sobre o mérito, e questionou o procedimento do reconhecimento realizado na delegacia.

Ratificado o recebimento (fl. 223).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidos as vítimas, testemunhas e interrogados os réus (fls. 272/273).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da peça acusatória, com fixação do regime fechado de cumprimento (fls. 282/301).

A defesa de Severino requereu sua absolvição em razão da ausência de provas de participação no roubo (fls. 302/303). A defesa de Gustavo reitera sua participação de menor importância, requerendo sejam aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fls. 304/313).

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades a enfrentar.

Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de roubo está tipificado no art. 157 do CP: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"; de acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. "É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Segundo o STJ (AgRg no HC 561498): "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese" - grifou-se.

Na hipótese, ambas as vítimas foram ouvidas em juízo.

Andrea Letícia Duarte Coelho disse que chegavam em sua residência; filho foi baixar o portão e duas pessoas armadas apontaram a arma em sua cabeça; em seguida entraram outras duas pessoas e rumaram ao interior da residência; levaram diversos pertences; na residência pegaram tv, notebook, videogame, aparelho de som e utensílios domésticos; colocaram tudo dentro do carro; incursão demorou cerca de 10 (dez) minutos; havia outra pessoa do lado de fora com o carro ligado; vizinho escutou o barulho do portão e chamou a polícia; quando os assaltantes saíram, seu vizinho visualizou um gol preto; uma viatura da polícia passava pela rua de sua casa e prestou auxílio; sobre os pertences, foram recuperados os que estavam dentro do gol preto abordado pela viatura de Cajamar; o automóvel da família foi deixado em Cajamar; no interior do gol preto estava o videogame, a chave do seu carro e o celular de sua filha; teve contato visual com os assaltantes; lembra de um assaltante "novinho", baixo, magro e "cheio de tatuagens"; tinha um moreno um pouco mais velho de cabelo cacheado; dois deles estavam com capuz; havia cinco no total; um deles ficou no gol; portavam arma de fogo; visualizou duas armas; no início ficaram na sala de joelhos enquanto eles retiravam os pertences; tem filha de 10 (dez) anos e filho de 14 (quatorze) que foram vítimas na ação; sobre as consequências emocionais, informou que tem feito trabalho emocional com os filhos; ficaram muito abalados, não dormiam em casa, pois não queriam retornar; fez reconhecimento pessoal na delegacia de um dos assaltantes; era noite; sua garagem estava acessa e sua casa estava clara; seu vizinho Wilson também visualizou o Gol Preto saindo do local.

Denis Marcelo Coelho narrou que estava chegando em casa com sua família; foram abordados quando abriam a garagem; eram cinco assaltantes; estavam armados; levaram pertences e um veículo Fiesta; tinha um carro aguardando do lado de fora; visualizou duas armas de fogo; viu um dos assaltantes, era pequeno e "novinho"; tinha tatuagem no pescoço; foi até a delegacia e fez o reconhecimento por foto; foram levados dois notebooks, duas tvs, quatro celulares, um aparelho de som, liquidificador, bijuterias, xbox, carteira com cartões de banco, além de bolsa de sua esposa com documentos; recuperaram o videogame de seu filho, celulares e seu veículo; assalto durou cerca de 10 (dez) minutos; vizinho viu a movimentação e

acionou a polícia, que chegou rápido; foram presos no mesmo dia; o carro foi encontrado em Cajamar; apontaram arma para seu filho de 14 (quatorze) anos; a outra arma foi direcionada para sua cabeça; sobre as consequências, está reforçando a segurança; tem trabalhado o psicológico de seus filhos, pois a preocupação deles aumentou; valor do prejuízo material gira em torno de 13 (treze) mil reais no houve avarias no veículo; após o roubo, foram levados ao banheiro e ficaram trancados; o que foi reconhecido não estava armado; tem iluminação pública e residencial em frente de sua residência; o automóvel que aguardava era um gol preto.

Realizado procedimento de reconhecimento em juízo, não reconheceram os acusados como responsáveis pelo delito.

Além do relato das vítimas acima transcrito, Wilson Bernardino Ribeiro, vizinho, esclareceu que estava em seu quarto por volta das 22h; escutou um barulho forte; deparou com jovem na garagem dos vizinhos e achou estranho; depois viu outros dois rapazes saindo com uma tv e colocando no carro de Denis na garagem; acionou a polícia; visualizou cinco pessoas; se dividiram entre os carros e foram embora; o carro dos assaltantes era um gol bola preto quatro portas; não viu as armas de fogo; observou os assaltantes de sua janela, pois mora em frente; policiais chegaram em torno de 15 (quinze) minutos; vítimas contaram que foram abordados na garagem e apontaram arma para a cabeça de Denis e seu filho menor; sua casa fica em torno de 20 (vinte) metros de distância.

Nesse sentido, o delito está materializado pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), autos de exibição e apreensão (fls. 16/18), autos de reconhecimento (fls. 19/22), boletim de ocorrência (fls. 9/15), relatório final (fls. 102/108), e depoimentos produzidos em sede policial e judicial.

Com relação à autoria, recai sobre os réus, presos em flagrante.

Gustavo confessou a autoria. afirmou que praticou o roubo; por volta das 20h foi na "biqueira" e chamaram para o assalto; foi ao local e sua função era "dispensar" o carro da vítima; receberia dinheiro e um celular; ficou no carro; entrou por último na residência; estava no Gol; conhece Severino da rua de sua casa; Severino não estava no local; não sabia que o carro emprestado era de Severino; tinham cinco pessoas no crime; ficaram em torno de 10 (dez) minutos na casa; havia simulacro de arma; tem passagem pela polícia quando era menor, por tráfico; entrou na residência e falava com as vítimas; levou o Fiesta até Cajamar; recebeu apenas o celular da vítima; entrou na residência para deixar a vítima mais calmas.

Severino negou a autoria. Relata que emprestou seu veículo para uma pessoa de nome Ronaldo, não sabendo informar o local onde mora; Ronaldo disse que iria no motel com uma menina e entregaria o veículo à noite; ao pegar seu veículo, percebeu que havia objetos que a princípio desconhece como sendo seus; estava indo em uma biqueira comprar droga com seu colega Gustavo, momento em que foi abordado pelos guardas; não sabia que Gustavo estava com uma chave do veículo roubado.

A versão de Severino, além de inverossímil, não é compatível com a cronologia dos fatos, com o relato de Gustavo e com o depoimento dos guardas municipais que efetuaram a abordagem.

Aguimar Pereira da Silva narrou que estava em patrulhamento e receberam comunicado via rádio que um Gol Preto tinha feito a prática de um roubo em Campo Limpo Paulista juntamente com um veículo Fiesta da família; veículo passou pelo sistema detecta da cidade de Cajamar; localizou o Fiesta da família, abandonado; quando verificavam o veículo, o Gol com Gustavo e Severino passou pela guarnição; abordados; dentro do veículo havia pertences das vítimas; Gustavo demorou para sair do carro; desceu do veículo com a mão na cintura e jogou algo dentro de um bueiro, o que posteriormente veio descobrir se tratar da chave do Fiesta roubado; tinha diversos pertences das vítimas dentro do Gol; Severino disse que eram seus os pertences; depois disse que tinha comprado os objetos; Gustavo disse que era menor de idade; negaram o roubo em princípio; questionado, esclareceu que sua guarnição foi dar apoio, e foram abordados pela viatura do GCM Bruno; Gustavo afirmou que foi ao local "para dar fim" no carro.

Bruno Henrique Barrado Negri esclareceu que localizou veículo da vítima; em patrulhamento por Cajamar, receberam informações que um veículo Fiesta havia sido roubado e ia sentido Cajamar; junto com esse veículo tinha um Gol Preto que foi

informado por uma testemunha que visualizou toda a ação; próximo ao distrito industrial avistaram o veículo em estado de abandono; quando iam informar a delegacia visualizaram o Gol, que fez o contorno rápido e outra equipe fez o acompanhamento e abordagem; dentro do Gol foram localizados pertences das vítimas; localizado a chave do veículo da vítima em poder dos réus; "dispensaram" a chave durante o patrulhamento; foi o responsável por localizar o veículo da vítima; tinha ciência do roubo na residência e os veículos que haviam sido utilizados; foram informados por um sistema de monitoramento em conjunto; o gol conduzido pelos réus passou pela avenida onde o veículo da vítima foi abandonado.

Pontua-se que todos os indícios são seguros e denotam que ambos – Gustavo e Severino – participaram do roubo em análise. Severino não produziu nenhuma prova da versão exculpatória, ônus que lhe competia, embora preso em flagrante delito, ao lado do veículo das vítimas recém abandonado, na presença de Gustavo – réu confesso – e com os pertences das vítimas no interior do seu carro, os quais alegou, segundo relato do GCM Aguiar, que lhe pertenciam.

Por sua vez, o relato das vítimas é coerente com os demais depoimentos e deve ser prestigiado nos crimes patrimoniais: "[...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Por fim, inviável aplicar a redutora do art. 29, § 1º, do CP para Gustavo, já que além de ter função delimitada no delito ("dispensar" o veículo das vítimas), confessa ter adentrado na residência e interagir com as vítimas, ainda que, de acordo com sua versão, pretendesse acalmá-las.

Em reforço, o TJ/SP: "PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendido o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão espontânea, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impertinência. 1) Reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Função incumbida ao acusado (vigiar a área externa da residência da vítima e comunicar aos comparsas sobre eventual movimentação estranha ou aproximação policial) de inequívoca importância na própria ação nuclear. Domínio do fato. Acusado que possuía inequívoca ciência da intenção de cometimento de roubo, da qual aderiu, mormente porque deu cobertura aos comparsas armados, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1527000-13.2021.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022) – grifou-se.

Desta forma, impõe-se a condenação nos exatos termos da denúncia.

Com relação à causa de aumento relacionada ao concurso de agentes, incontroversa e extraída dos depoimentos da vítima e da confissão de Gustavo.

No tocante ao emprego de arma de fogo, impõe-se a condenação. A despeito de Gustavo ter afirmado se tratar de simulacro de arma de fogo, deve ser prestigiado o relato das vítimas no sentido de que havia pelo menos 2 (duas) armas, pontuando que "para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas) (TJSP; Apelação Criminal 1501820-26.2020.8.26.0536; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)".

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sobre a culpabilidade, em se tratando de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a circunstância do art. 157, § 2º, II, do CP será utilizada para exasperar a pena na primeira fase, acrescendo-a de 1/6, ante a maior reprovabilidade concreta da conduta.

Nesse sentido: "É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das

agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/T0) – grifou-se.

As circunstâncias do delito são concretamente graves. Trata-se de roubo praticado por cinco pessoas, no período noturno, com emprego de arma de fogo, e restrição – ainda que parcial – da liberdade das vítimas, inclusive adolescentes, certo que um deles – o filho das vítimas – teve a arma apontada em sua cabeça, assim como Denis, a justificar o acréscimo de 1/3 à reprimenda.

Sobre as consequências às vítimas, a despeito da adaptação do lar da vítima – com instalação de aparato de segurança – não excede a normalidade inerente ao tipo. Assim, as penas-base são fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão (art. 65, III, "d") para Gustavo, com redução de 1/6 da pena para cada circunstância, restabelecida ao mínimo legal. Não há agravantes ou atenuantes para Severino.

Na terceira fase as penas são aumentadas de 2/3 em razão da causa de aumento do § 2º-A, I, do CP, ajustadas para 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para Severino, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para Gustavo.

No mais, em se tratando de delitos praticados em concurso formal, já que, mediante ação única, investiram contra o patrimônio de ambas as vítimas, aplica-se a regra do art. 70 do CP pertinente ao concurso formal próprio, para aumentar as penas da sexta parte, definitivamente fixadas em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa para Severino, e 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 18 (dezoito) dias-multa para Gustavo.

O regime inicial, para ambos, é o fechado. Conquanto a pena de Gustavo permita a fixação do regime semiaberto, trata-se de roubo circunstanciado, praticado por cinco agentes, mediante utilização de arma de fogo, e com restrição – ainda que parcial – da liberdade das vítimas, circunstâncias que, nos termos do art. 33, § 3º, do CP justificam a imposição do regime mais gravoso de cumprimento.

Diante da quantidade de pena, inviável a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LUIZ e SEVERINO RODRIGUE DOS SANTOS JUNIOR como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, por duas vezes em concurso formal próprio, às penas de: a) 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa para Severino; b) 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 18 (dezoito) dias-multa para Gustavo.

O regime inicial, para ambos, é o fechado, com valor unitário do dia-multa fixado no piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das reiterações ao longo do trâmite processual (fls. 68/71, 182/183 e 223), aos quais se acresce a presente condenação, de rigor a manutenção da custódia cautelar.

Comuniquem-se os ofendidos sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida ao ilustre advogado dativo.

Custas pelo acusados na forma dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo

de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA